



LOGÍSTICA ADUANEIRA

Joaquim Jose
Rodrigues da
Fonseca

Regimes aduaneiros especiais

Objetivos de aprendizagem

Ao final desse texto, você deverá apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer os principais tipos de regimes aduaneiros especiais do sistema brasileiro.
- Relembrar as operações do comércio exterior em que as importações e as exportações gozam de benefícios fiscais (isenção, suspensão parcial ou total de tributos incidentes).
- Discutir a importância da legislação básica, aplicável a cada um dos regimes aduaneiros.

Introdução

Os regimes aduaneiros especiais são opções operacionais do comércio exterior, em que as importações e as exportações se beneficiam de isenções fiscais e, em alguns casos, da suspensão parcial ou total de tributos incidentes na circulação de mercadorias pelo canal aduaneiro. Da mesma forma, esses estão regulamentados nos artigos 307 a 503 do regulamento aduaneiro (RA) (BRASIL, 2009).

Uma vez que ocorre o descumprimento das regras estipuladas nos regimes aduaneiros especiais, o beneficiário fica sujeito ao pagamento dos tributos incidentes de uma determinada operação, podendo ocorrer acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados a partir da data do registro da declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem prejuízo de aplicação de penalidades específicas (BRASIL, 2009, art. 311).

Neste capítulo, você reconhecerá os principais tipos de regimes aduaneiros especiais e seus benefícios, quando utilizados de maneira adequada na importação e na exportação de mercadorias. Além disso, poderá refletir e conhecer o fluxo de operações do comércio exterior, onde, em alguns casos, tais operações podem se beneficiar de incentivos

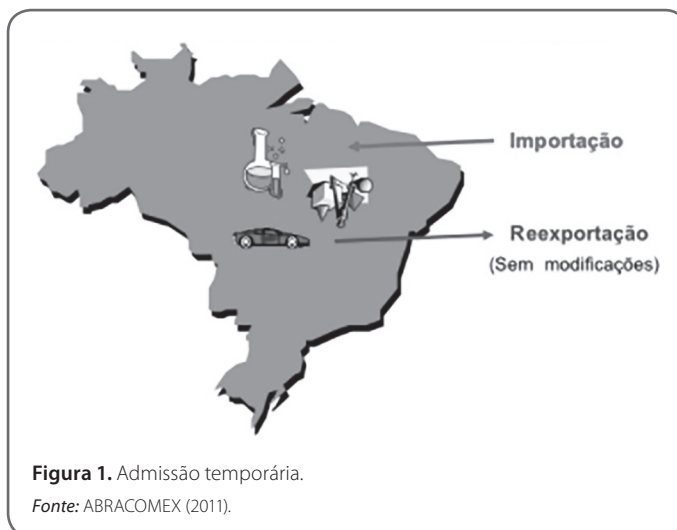
fiscais, como a isenção, a suspensão parcial ou total dos tributos incidentes nas importações e nas exportações. Ainda, o assunto tratado poderá conduzi-lo a debates e discussões e à legislação básica aplicável no controle de cada um dos regimes vigentes no território aduaneiro do Brasil.

Principais tipos de regimes aduaneiros especiais do sistema brasileiro

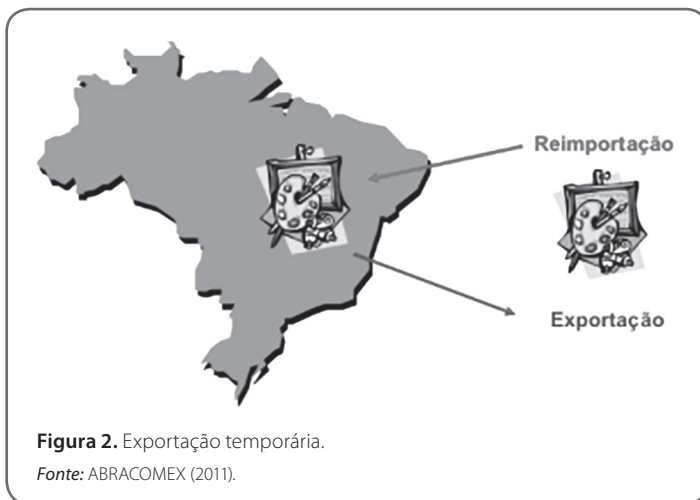
Regimes aduaneiros especiais são ferramentas especiais, que podem ser utilizadas com o propósito de se obter vantagens competitivas entre os membros atuantes no comércio exterior, proporcionando uma maior diversificação no tratamento de tributos. Pouco explorados por consumidores brasileiros, tanto importadores quanto exportadores, esses regimes podem ser aplicados aos casos especiais que envolvam a importação e a exportação de mercadorias. Abrangendo a maior parte dos casos de operações executadas no comércio exterior, estes têm como principal função apresentar uma diferenciação quanto à forma de tributação; essa, voltada à circulação de bens estrangeiros por todo o território aduaneiro, facilitando o fluxo de produtos importados ou exportados por todo o canal da logística internacional.

Segundo a Receita Federal do Brasil (RFB) e o Ministério da Fazenda (MF), os tipos de regimes especiais formam um grande conjunto de elementos, organizados de acordo com sua especialidade (BRASIL, c2018). Os principais tipos, de acordo com o site da Receita Federal, são abordados a seguir (BRASIL, c2018).

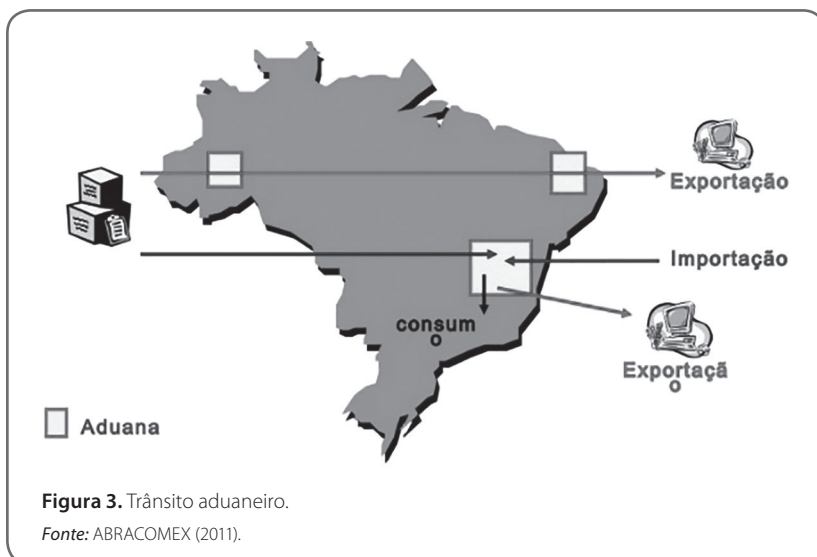
- **Admissão temporária:** o regime aduaneiro de admissão temporária (Figura 1) é regido pelo regulamento aduaneiro e disciplinado pela instrução normativa da RFB nº 1.600, de 2015. Na admissão temporária, é permitida a importação de bens que devam permanecer no país durante um prazo fixado; ou seja, temporariamente, com suspensão total da exigibilidade de tributos incidentes na importação, ou com suspensão parcial. Já o objeto de pagamento pode ser proporcional, quando da utilização econômica dos bens (BRASIL, 2009, art. 353).



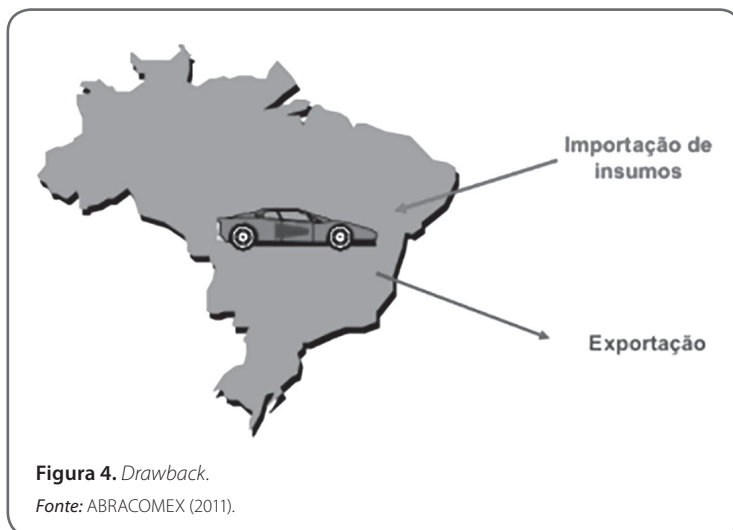
- **Exportação temporária:** a exportação temporária (Figura 2) é o regime aduaneiro que permite a saída de mercadorias do país, com suspensão do pagamento do imposto de exportação, condicionada ao seu retorno em prazo determinado, no mesmo estado em que foram exportadas (conforme o art. 431 do regulamento aduaneiro) (BRASIL, 2009, art. 431). Já o regime passivo, também relacionado à exportação, permite a saída de mercadoria nacional ou nacionalizada do país por um período determinado, para ser submetida à operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem no exterior e à posterior reimportação, sob a forma do produto resultante, com pagamento dos tributos sobre o valor agregado (BRASIL, 2009, art. 449).



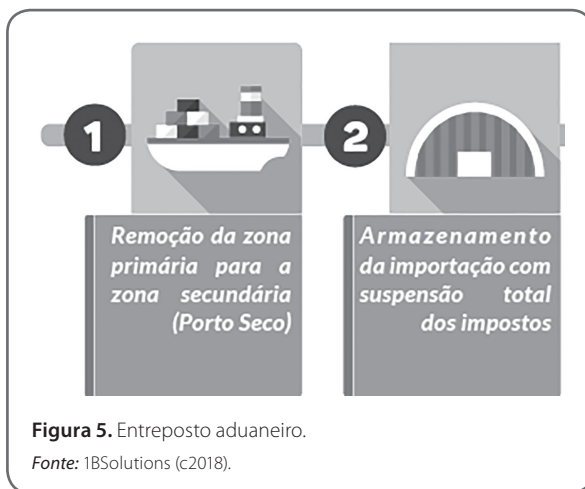
- **Trânsito aduaneiro:** O trânsito aduaneiro (Figura 3) é o que permite o transporte de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto ao outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos (BRASIL, 2009, art. 315), estando regulamentado nos artigos 315 a 352 do regulamento aduaneiro e, em regra, pela IN SRF nº 248/2002 (BRASIL, 2002).



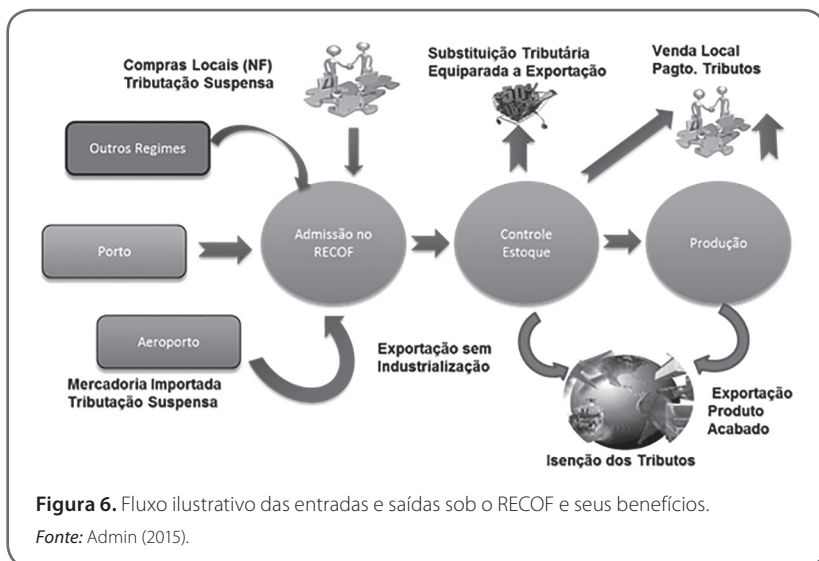
- **Drawback:** o regime *drawback* (Figura 4) consiste na suspensão ou na eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para a utilização em produtos exportados, funcionando como um mecanismo de incentivo às exportações, reduzindo os custos de produção de produtos exportáveis com maior valor agregado, tornando-os mais competitivos no mercado internacional.



- **Entrepósito aduaneiro:** o entreposto aduaneiro (Figura 5) permite o armazenamento de mercadoria estrangeira em recinto alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes na importação (BRASIL, 2009, art. 404).



- **RECOF:** conforme disposto no decreto nº 6.759/2009 (BRASIL, 2009), e dedicado nos artigos 420 a 426, enquadrando o Regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle informatizado (RECOF) (Figura 6), este é o tipo de regime que permite à empresa beneficiária a importação ou a aquisição no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos de mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização de produtos destinados à exportação ou ao mercado interno. É também permitido que parte da mercadoria admitida no regime, no estado em que foi importada ou depois de submetida ao processo de industrialização, seja despachada para o consumo. A mercadoria, no estado em que foi importada, poderá também ser exportada, reexportada ou destruída.



- **RECOF–SPED:** é o regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle informatizado do sistema público de escrituração digital (RECOF–SPED) (Figura 7), sendo uma modalidade de entreposto industrial que permite à empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas a operações de industrialização de produtos destinados à exportação ou ao mercado interno. Parte da mercadoria admitida no regime pode ser despachada para consumo, exportada ou reexportada no mesmo estado em que foi importada ou adquirida, conforme o artigo 93 do decreto-lei nº 37/1966 (BRASIL, 1966).

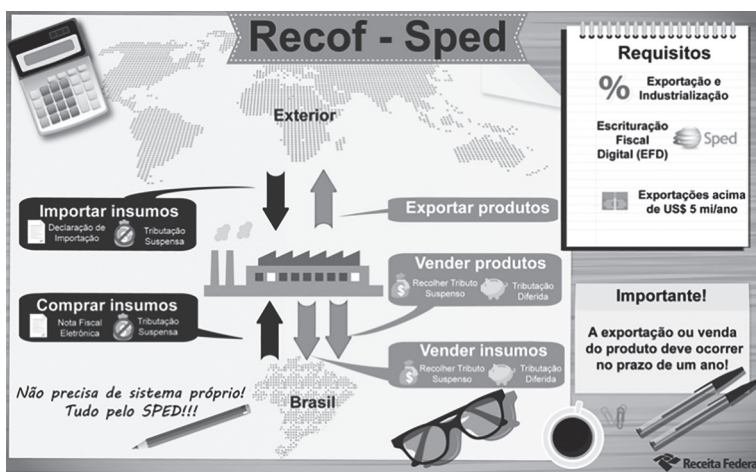


Figura 7. Esquema RECOF–SPED.

Fonte: BRASIL (2016c).

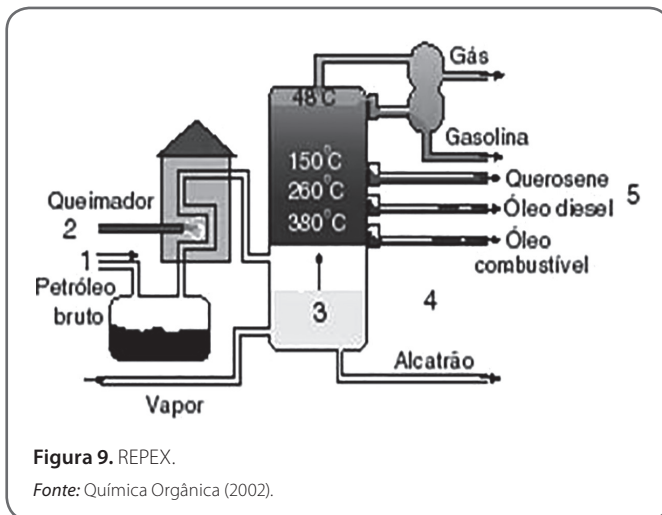
- **REPETRO:** o Regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados à exploração e à produção de petróleo e gás natural (REPETRO) (Figura 8) é um regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens, que se destina às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (BRASIL, 2013b, art. 1).



Figura 8. REPETRO – Atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural.

Fonte: Regimes Aduaneiros (2017).

- **REPEX:** consiste no Regime aduaneiro especial de importação de petróleo bruto e seus derivados. O REPEX (Figura 9) é o que permite a importação desses produtos, com suspensão do pagamento de impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, para posterior exportação, no mesmo estado em que foram importados (BRASIL, 2009, art. 463).



- **REPORTO:** o Regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária (REPORTO) (Figura 10) é o que permite, na importação de máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens, a suspensão do pagamento do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, quando importados diretamente pelos beneficiários do regime e destinados ao seu ativo imobilizado para utilização exclusiva na execução de serviços, conforme os artigos 471 a 475 do regulamento aduaneiro (BRASIL, 2009).



Figura 10. REPORTO — Regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária.

Fonte: Informativo dos Portos (2015).

- **Loja franca:** de acordo com a RFB, a loja franca (Figura 11) é mundialmente conhecida como *Duty Free*, permitindo a instalação de estabelecimentos comerciais em portos ou aeroportos alfandegados (zona primária), com o objetivo de vender mercadoria nacional ou estrangeira ao passageiro em viagem internacional, sem a cobrança de tributos, contra o pagamento em moeda nacional ou estrangeira. Em 2012 foi autorizada também a instalação de lojas francas em fronteiras terrestres, em municípios caracterizados como cidades gêmeas de cidades estrangeiras, na linha de fronteira do Brasil.



Figura 11. Loja franca, mundialmente conhecida como *duty free*.

Fonte: Bertolucci (2014).

- **Depósito especial:** o depósito especial (Figura 12) permite a estocagem de partes, peças, componentes e materiais de reposição ou manutenção, com suspensão do pagamento de impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação (BRASIL, 2009, art. 480).



Figura 12. Depósito especial.

Fonte: Reacomex (c2016b).

- **Depósito afiançado:** o depósito afiançado (Figura 13) permite a estocagem, com suspensão do pagamento de impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação de materiais importados sem cobertura cambial, destinados à manutenção e ao reparo de embarcação ou de aeronave pertencentes à empresa autorizada a operar no transporte comercial internacional, e utilizadas nessa atividade (BRASIL, 2009, art. 488). Esse regime possui algumas particularidades, como o fato de poder ser concedido à empresa estrangeira que opere no transporte rodoviário e, além disso, os depósitos afiançados das empresas estrangeiras de transporte marítimo ou aéreo poderão ser utilizados, inclusive, para provisões de bordo.



Figura 13. Depósito afiançado.

Fonte: Reacomex (c2016c).

- **Depósito alfandegado certificado:** o depósito alfandegado certificado (Figura 14) permite considerar exportada, para todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a mercadoria nacional depositada em recinto alfandegado, vendida à pessoa sediada no exterior, mediante contrato de entrega no território nacional e à ordem do adquirente (BRASIL, 2009, art. 493).

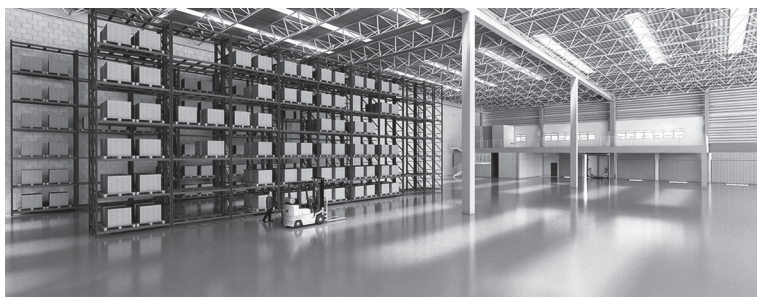


Figura 14. Depósito alfandegado certificado.

Fonte: Reacomex (c2016a).

- **Depósito franco:** o depósito franco (Figura 15) permite, em recinto alfandegado, armazenagem armazenamento de mercadoria estrangeira para atender ao fluxo comercial de países limítrofes com terceiros países (BRASIL, 2009, art. 499).



Figura 15. Depósito franco.

Fonte: Reacomex (c2016d).



Link

Conheça melhor o regime aduaneiro *drawback* e explore como obter o licenciamento, links relacionados, softway, *drawback* SYS, retorno do investimento (ROI) e outros no link a seguir (DRAWBACK, c2018).

<https://goo.gl/zZJbDA>

Operações do comércio exterior com isenção e suspensão de tributos e benefícios fiscais

A redução de custos e o fluxo de caixa são ingredientes indispensáveis para se conseguir uma melhoria na receita líquida de uma organização. Através desses, espera-se que haja competição entre as empresas, alavancando o crescimento de seus negócios.

Quando se fala em benefícios, logo se espera que seja concedido algum privilégio para alguém ou por alguém. Dessa forma, faz-se necessário verificar quais são as possibilidades de redução ou isenção total de tributos incidentes sobre mercadorias estrangeiras, em operações de importação e exportação de materiais.

O aperfeiçoamento dos regimes especiais e dos mecanismos tributários pode ser um fator crucial para a melhoria do sistema de importação e exportação

de mercadorias. Sabendo que os principais regimes aduaneiros oferecem algum benefício que pode ser útil na hora da execução de operações voltadas ao comércio exterior, veremos, a seguir, alguns exemplos.

Admissão temporária: esse regime oferece a suspensão total do pagamento de tributos que se encontram dentro do campo de incidência dos tributos sobre o comércio exterior.

Tributos suspensos:

- imposto de importação (II);
- imposto sobre produtos industrializados (IPI-Importação);
- contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, incidente na importação de produtos estrangeiros ou serviços (PIS/PASEP-Importação);
- contribuição social para o financiamento da seguridade social devida, pelo importador de bens estrangeiros ou serviços do exterior (COFINS-Importação);
- contribuição de intervenção no domínio econômico de combustíveis (CIDE-Combustíveis);
- adicional ao frete para renovação da marinha mercante.

É importante saber que o regime de admissão temporária não se aplica a bens consumíveis, porque estes não atendem ao requisito do caráter temporário da importação, exceto nas hipóteses previstas no artigo 21 da IN RFB nº 1.600, de 2015 (BRASIL, 2015).

De acordo com a Receita Federal e o Ministério da Fazenda, a aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária se divide em três grupos: suspensão total, utilização econômica e aperfeiçoamento ativo. Verifica-se que a suspensão total está contida no grupo do aperfeiçoamento ativo, conforme informa a Receita Federal. Vejamos as informações detalhadas sobre esses grupos:

Utilização econômica: permite a importação de bens destinados à prestação de serviços a terceiros ou à produção de outros bens destinados à venda, por prazo fixado, com pagamento dos seguintes tributos federais (contribuição para o PIS-PASEP–importação e COFINS–importação), proporcionalmente

a seu tempo de permanência no território aduaneiro (BRASIL, 2009, art. 373; BRASIL, 2015, art. 56).

Aperfeiçoamento ativo: permite o ingresso de mercadorias estrangeiras ou desnacionalizadas, destinadas a operações de aperfeiçoamento ativo e posterior reexportação, para permanência temporária no país, com suspensão do pagamento de tributos (BRASIL, 2009, art. 353, 380; BRASIL, 2015, art. 2, 78).

Benefícios do RECOF–SPED: a SRF iniciou um projeto para a ampliação do acesso ao RECOF. O regime permite que a empresa beneficiária importe ou adquira no mercado doméstico insumos para o seu processo produtivo, industrialize os seus produtos finais e os exporte, sem realizar o pagamento de tributos em quaisquer dessas etapas. Também é possível vender, sem a cobrança de multas ou juros, parte da produção ou parte dos insumos importados no mercado brasileiro, sendo necessário, nessa etapa, efetuar o recolhimento dos tributos devidos após a concretização das vendas.

É preciso estar atento à aplicação desse regime, pois a suspensão dos tributos poderá sofrer alterações, como a suspensão do pagamento de tributos pelo período de até um ano, prorrogável por igual período, contado do registro da declaração de importação ou da aquisição de mercadoria no mercado interno; e no caso de produto de longo ciclo de fabricação, esse prazo pode se estender por até cinco anos, conforme relata a Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais (BRASIL, 2016b).

Operações beneficiadas por depósito especial: referem-se à suspensão do pagamento de impostos federais sobre veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos estrangeiros, nacionalizados ou não; e nacionais em que tenham sido empregados partes, peças e componentes estrangeiros, nos casos definidos pelo ministro de estado da Fazenda (BRASIL, 2009, art. 480).

Tributos suspensos: referentes à contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação.

Benefícios com o regime *drawback*: é um regime aduaneiro especial, que permite ao beneficiário importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão de pagamento de tributos sobre mercadorias a serem empregadas

na produção de bens com maior valor agregado e, em seguida, exportados. O mecanismo funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado internacional. A importância do benefício é tamanha, que na média dos últimos quatro anos, correspondeu a 29% de todo benefício fiscal concedido pelo governo federal, conforme a RFB e o MF. Os beneficiários desse sistema poderão adquirir algumas vantagens, como:

- maior competitividade no mercado interno e externo;
- abertura de novos mercados;
- ganhos financeiros;
- aumento da lucratividade;
- organização de processos.

Existem três modalidades de *drawback*:

- **Isenção:** consiste na isenção dos tributos incidentes na importação de mercadoria, em quantidade e qualidade equivalentes, destinada à reposição de outra, importada anteriormente, com pagamento de tributos e utilizada na industrialização de produtos exportados.
- **Suspensão:** consiste na suspensão dos tributos incidentes na importação de mercadoria a ser utilizada na industrialização do produto que deve ser exportado.
- **Restituição de tributos:** da restituição de tributos pagos na importação de insumo importado, utilizado em produto exportado. Ressalta-se que o *drawback* de restituição está, atualmente, caindo em desuso. O instrumento de incentivo à exportação em exame compreende, basicamente, as modalidades de isenção e suspensão.

Conforme comunicado pelo DECEX nº 2, da atual secretaria de comércio exterior (SECEX), o benefício se estende a algumas operações especiais (BRASIL, 2016a); logo, a modalidade de suspensão é aplicada às seguintes operações:

- ***Drawback* genérico:** é caracterizado pela discriminação genérica da mercadoria a importar e o seu respectivo valor.
- ***Drawback* sem cobertura cambial:** quando não há cobertura cambial, parcial ou total, na importação.
- ***Drawback* solidário:** quando existe participação solidária de duas ou mais empresas industriais na importação.

- **Drawback para fornecimento no mercado interno:** trata da importação de matéria-prima, produto intermediário e componente destinados à industrialização de máquinas e equipamentos no país, para serem fornecidos no mercado interno, de acordo com a Receita Federal e o Ministério da Fazenda e a Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais (BRASIL, 2014).

Para a modalidade de isenção, é concedido o *drawback* para reposição de matéria-prima nacional, de acordo com o informado pela Receita Federal/Ministério da Fazenda (BRASIL, 2014). Essa modalidade consiste na importação de mercadoria para reposição de matéria-prima nacional utilizada em processos de industrialização de produtos exportados, com a finalidade de beneficiar a indústria exportadora ou o fornecedor nacional e para atender às conjunturas de mercado.

Nas duas modalidades, de isenção e de suspensão, se destacam duas operações especiais de *drawback*, no caso:

- **Drawback intermediário:** segundo a Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais (BRASIL, 2014), essa operação consiste na importação, por empresas denominadas fabricantes-intermediários, de mercadoria para industrialização de produto intermediário a ser fornecido a empresas industriais-exportadoras e utilizado na industrialização de produto final, destinado à exportação.
- **Drawback para embarcação:** refere-se à importação de mercadoria para industrialização de embarcação e à venda no mercado interno, de acordo com a Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais (BRASIL, 2014).

Benefícios e beneficiários do entreposto aduaneiro: de acordo com o artigo 406 do regulamento aduaneiro (BRASIL, 2009), são beneficiários do regime de entreposto aduaneiro na importação, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes na importação:

- o promotor do evento;
- o contratado pela empresa sediada no exterior;
- o consignatário da mercadoria entrepostada.

Em geral, a mercadoria entrepostada poderá permanecer nesse regime pelo prazo de até um ano, podendo ser prorrogado por período não superior a dois

anos, iniciando na data de admissão do desembaraço aduaneiro. Também é sabido que, em situações especiais, poderá ser concedida uma nova prorrogação, respeitado o limite máximo de três anos, segundo a Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais (BRASIL, 2014).

Loja franca: a importação para admissão nesse regime é realizada em consignação, permitindo-se o pagamento ao consignante no exterior após a efetiva venda da mercadoria na loja franca. As mercadorias importadas pelos consignatários das lojas francas permanecerão com suspensão do pagamento dos tributos até a sua venda. Após a comercialização das mercadorias, a suspensão será convertida em isenção.

Os produtos comercializados nessas lojas poderão ser comprados, por tripulantes e passageiros em viagem internacional, missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais de caráter permanente e a seus integrantes e assemelhados e empresas de navegação aérea ou marítima, para uso ou consumo de bordo de embarcações ou aeronaves, de bandeira estrangeira, aportadas no país.



Link

Explore a Zona Franca de Manaus (ZFM) verificando a respeito do modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro. O modelo visa levar à região de sua abrangência Estados como: Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima; e as cidades de Macapá e Santana, no Amapá. O material está disponível no link a seguir (SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, c1996-2014).

<https://goo.gl/fln2W6>

Operações em REPEX: essas operações têm suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da CO-FINS-Importação, para posterior exportação, no mesmo estado em que foram importados. Cabe informar que, o prazo de vigência do regime será de 90 dias, prorrogável uma única vez, por igual período, tendo como termo inicial a data do desembaraço aduaneiro de admissão das mercadorias (BRASIL, 2009, art. 466).

REPORTO e seus benefícios e beneficiários: esse regime permite importar os bens relacionados com suspensão do pagamento dos seguintes tributos (BRASIL, 2013a, art. 2):

- a) IPI vinculado à importação;
- b) imposto de importação (II);
- c) contribuição para o PIS/PASEP-Importação;
- d) COFINS-Importação.

São beneficiários do regime, de acordo com cada legislação vigente:

- a) o operador portuário;
- b) o concessionário de porto organizado;
- c) o arrendatário de instalação portuária de uso público;
- d) a empresa autorizada a explorar instalação portuária de uso privativo (misto ou exclusivo), inclusive aquelas que operam com embarcações de *offshore*;
- e) as empresas de dragagem;
- f) os recintos alfandegados de zona secundária;
- g) os centros de treinamento profissional;
- h) os concessionários de transporte ferroviário.

Benefícios do trânsito aduaneiro: esse regime favorece o transporte de mercadoria, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos.

Sabe-se que alguns incentivos são oferecidos, dentro do comércio exterior, a fim de melhorar a economia de um país. Como exemplo, podemos falar também das áreas de livre comércio, que foram criadas com o objetivo de promover o desenvolvimento das cidades de fronteiras internacionais localizadas na Amazônia ocidental e em Macapá/Santana. Estas procuram se integrar com o restante do país, facilitando as negociações e oferecendo benefícios fiscais similares aos disponibilizados pela zona franca de Manaus. Os incentivos do IPI e do ICMS oferecidos por essas áreas visam proporcionar uma melhor fiscalização de entrada e saída de mercadorias, fortalecendo o setor comercial e incentivando a abertura de novas empresas e geração de empregos.



Link

Investigue os regimes e conheça mais um pouco sobre cada um deles, procurando explorar o que cada um pode oferecer de melhor para a empresa onde trabalha, sem deixar de cuidar o fluxo de caixa e do seguimento em que esta atua. Confira no link a seguir (BRASIL, c2018).

<https://goo.gl/2nDHcW>

Legislação básica aplicável a cada um dos regimes aduaneiros

Ao falarmos em direito aduaneiro, talvez não se possa imaginar de forma clara a atuação dessa área. É preciso pensar, também, se é possível enxergar o direito aduaneiro como um ramo à parte do direito, com características e princípios próprios. A legislação aduaneira brasileira é bastante extensa e visa controlar todas as operações aduaneiras existentes no comércio exterior, mas o sistema montado pelo país acaba sendo um empecilho para a importação e exportação de mercadorias, tornando-se muito burocrático, o que dificulta a integração no mercado global de forma legal.

Além de o Brasil possuir um sistema legislativo bastante amplo e burocrático, ele participa de alguns acordos que influenciam diretamente na resolução das leis e decretos que visam doutrinar as operações que envolvem o comércio exterior. Tais acordos podem ser discriminados como:

- acordos para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal;
- acordos de complementação econômica;
- acordos de cooperação aduaneira;
- acordos de reconhecimento mútuo;
- acordos de cooperação técnica.

A legislação aplicável a cada um dos regimes está disposta no site da Receita Federal e do Ministério da Fazenda do Brasil. Cada lei e ou decreto tem a sua função dentro do território brasileiro, em comum acordo entre os envolvidos na importação e exportação de mercadorias. No Quadro 1, será possível conhecer o tipo de regime, a legislação aplicada e sua função.

Quadro 1. Legislação aplicada aos regimes aduaneiros especiais.

Regimes aduaneiros especiais e suas legislações		
Regime	Legislação	Função
Admissão temporária	I — Decreto-lei nº 37/1966, art. 75; II — lei nº 9.430/1996, art. 79; III — regulamento aduaneiro; IV — IN RFB nº 1.600, de 2015.	I — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. II — Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e oferece outras providências. III — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. IV — Dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e de exportação temporária.
Exportação temporária	I — Arts. 431 a 457 do decreto nº 6.759/2009 (regulamento aduaneiro); II — IN RFB nº 1.361/2013.	I — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. II — Dispõe sobre a aplicação dos regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e exportação temporária.
Trânsito aduaneiro	I — Arts. 315 a 352 do regulamento aduaneiro; II — IN SRF nº 248/2002.	I — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. II — Dispõe sobre a aplicação do regime de trânsito aduaneiro.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Legislação aplicada aos regimes aduaneiros especiais.

Regimes aduaneiros especiais e suas legislações		
Regime	Legislação	Função
<i>Drawback</i>	I — Portaria SECEX no. 23 de 14.07.2011; II — portaria conjunta RFB/ SECEX n° 467, de 10.03.2010; III — decreto-lei n° 37/66 - Art.78; IV — portaria SECEX n° 25, de 27.11.2008 e decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (regulamento aduaneiro) e alterações; V — instrução normativa RFB n° 845, de 12 de maio de 2008; VI — portaria conjunta RFB/SECEX n° 1.460, de 18 de setembro de 2008, e medida provisória n° 451, de 15 de dezembro de 2008; VII — portaria conjunta RFB/ SECEX n° 1, de 1º de abril de 2009; VIII — legislações específicas sobre os tributos/ contribuições e envolvidas.	I — Portaria emitida pela Secretaria do Comércio Exterior (SECEX), que consolida as normas e os procedimentos aplicáveis às operações de comércio exterior. II — Portaria emitida pela Secretaria do Comércio Exterior (SECEX), com o objetivo de disciplinar o regime especial de drawback integrado, que suspende o pagamento dos tributos que especifica. III — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. IV — Portaria emitida pela Secretaria do Comércio Exterior (SECEX), com o objetivo de consolidar as normas e os procedimentos aplicáveis às operações de comércio exterior e regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. V — Disciplina as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, no mercado interno, por beneficiário do regime aduaneiro especial de drawback com suspensão do pagamento de tributos incidentes.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Legislação aplicada aos regimes aduaneiros especiais.

Regimes aduaneiros especiais e suas legislações		
Regime	Legislação	Função
		VI — Disciplina as aquisições de mercadorias, no mercado interno, por beneficiário do regime aduaneiro especial de drawback, com suspensão do pagamento de tributos incidentes. Disciplina as aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, no mercado interno, por beneficiário do regime aduaneiro especial de drawback com suspensão do pagamento dos tributos incidentes (drawback integrado). VII — Disciplina as aquisições de mercadorias no mercado interno, ou a importação, por beneficiário do regime especial de drawback integrado, com suspensão do pagamento dos tributos que específica (drawback integrado). VIII — Existem muitas legislações em vigor relacionadas às regras de controles dos impostos, taxas e contribuições amparadas pelo regime drawback. Nesse caso, serão indicadas legislações gerais, mas para cada situação é necessário que haja uma avaliação criteriosa de como se comportar no tratamento desses impostos, taxas e contribuições.
Entrepósito aduaneiro	I — Art. 404 do regulamento aduaneiro.	I — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Legislação aplicada aos regimes aduaneiros especiais.

Regimes aduaneiros especiais e suas legislações		
Regime	Legislação	Função
RECOF	I — Art. 93 do decreto-lei nº 37/1966; II — nos arts. 59, 63 e 92 da lei nº 10.833/2003 e no art. 14 § 2º da lei nº 10.865/2004; III — decreto nº 6.759/2009; IV — instrução normativa RFB nº 1.291/2012.	I — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. II — Altera a legislação tributária federal e oferece outras providências. Dispõe sobre a contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público (PIS/PASEP) e a contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS) incidentes sobre a importação de bens e serviços e oferece outras providências. III — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. IV — Dispõe sobre o regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle informatizado (RECOF).
RECOF — SPED	I — Decreto-lei nº 37/1966; II — lei nº 10.833/2003; III — lei nº 10.865/2004; IV — decreto nº 6.759/2009; V — instrução normativa nº 1.612/2016; VI — portaria COANA nº 47/2016.	I — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. II — Altera a legislação tributária federal e oferece outras providências. III — Dispõe sobre a contribuição para os PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços e oferece outras providências. IV — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. V — Dispõe sobre o RECOF — SPED. VI — Dispõe sobre os procedimentos para habilitação e fruição do RECOF—SPED e oferece outras providências.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Legislação aplicada aos regimes aduaneiros especiais.

Regimes aduaneiros especiais e suas legislações		
Regime	Legislação	Função
REPETRO	I — IN RFB nº 1.415, de 2013, art. 1º; II — decreto nº 3.161, de 02 de setembro de 1999 (revogado); III — lei nº 9.430, de 1996 (art. 79, § único); IV — decreto nº 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro); V — art. 93 do decreto-lei nº 37, de 18 de novembro de 1966; VI — manual de REPETRO.	I — Dispõe sobre a habilitação e a aplicação do regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural (REPETRO). II — Institui o REPETRO. III — Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e oferece outras providências. IV — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. V — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. VI — Tem como objetivo orientar e definir procedimentos aduaneiros relativos ao REPETRO.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Legislação aplicada aos regimes aduaneiros especiais.

Regimes aduaneiros especiais e suas legislações		
Regime	Legislação	Função
REPEX	I — Decreto-lei nº 37, de 1966, art. 93; II — decreto-lei nº 2.472, de 1988, art. 3º; III — lei nº 10.865, de 2004, art. 14, regulamentado pelos arts. 463 a 470 do regulamento aduaneiro; IV — IN SRF nº 05/2001; V — IN SRF nº 121/2002; VI — AD SRF nº 061/2000.	I — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. II — Altera disposições da legislação aduaneira, consubstanciada no decreto-lei nº 37, de 18 de novembro de 1966 e oferece outras providências. III — Dispõe sobre a contribuição para os PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços e oferece outras providências. IV — Dispõe sobre a aplicação do REPEX. V — Dispõe sobre a transferência de mercadoria importada e admitida em regime aduaneiro especial ou atípico para outro. VI — Relaciona os estabelecimentos da Petrobrás habilitados ao REPEX e aos produtos a serem admitidos no referido regime.
REPORTO	I — Regulamentado nos arts. 471 a 475 do regulamento aduaneiro; II — IN RFB nº 1.370/2013.	I — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. II — Estabelece os procedimentos para aplicação do REPORTO.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Legislação aplicada aos regimes aduaneiros especiais.

Regimes aduaneiros especiais e suas legislações		
Regime	Legislação	Função
Loja franca	I — Loja franca em portos e aeroportos alfandegados - portaria MF nº 112/2008; II — loja franca em fronteiras terrestres - portaria MF nº 307/2014.	I — Dispõe sobre o regime aduaneiro especial de loja franca em portos e aeroportos alfandegados. II — Dispõe sobre a aplicação do regime especial de loja franca em fronteira terrestre e altera a portaria MF nº 440, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o tratamento tributário relativo a bens de viajantes.
Depósito especial	I — Decreto-lei nº 37/1966, art. 93; II — lei nº 10.865/2004, art. 14; III — decreto nº 6.759/2009, arts. 480 a 487; IV — portaria MF nº 284/2003; V — IN/SRF nº 386/2004.	I — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. II — Dispõe sobre a contribuição para os PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços e oferece outras providências. III — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. IV — Dispõe sobre o regime aduaneiro de depósito especial. V — Dispõe sobre o regime aduaneiro de depósito especial.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Legislação aplicada aos regimes aduaneiros especiais.

Regimes aduaneiros especiais e suas legislações		
Regime	Legislação	Função
Depósito afiançado	I — Decreto-lei nº 37/1966, art. 93; II — lei nº 10.865/2004, art. 14; III — decreto nº 6.759/2009, arts. 488 a 492; IV — IN SRF nº 409/2004.	I — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. II — Dispõe sobre a contribuição para os PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços e oferece outras providências. III — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. IV — Dispõe sobre o regime aduaneiro especial de depósito afiançado operado por empresa de transporte aéreo internacional.
Depósito alfandegado certificado	I — Decreto-lei nº 37/1966, art. 93; II — decreto-lei nº 2.472/1988, art. 6º; III — decreto nº 6.759/2009, arts. 493 a 498; IV — IN SRF nº 266/2002; V — IN SRF nº 121/2002.	I — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. II — Altera disposições da legislação aduaneira, consubstanciada no decreto-lei nº 37, de 18 de novembro de 1966 e oferece outras providências. III — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. IV — Dispõe sobre o regime de depósito alfandegado certificado. V — Dispõe sobre a transferência de mercadoria importada e admitida em regime aduaneiro especial ou atípico para outro.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Legislação aplicada aos regimes aduaneiros especiais.

Regimes aduaneiros especiais e suas legislações		
Regime	Legislação	Função
Depósito franco	I — Decreto-lei nº 37/1966, art. 93; II — lei nº 10.865/2004, art. 14; III — decreto nº 6.759/2009, arts. 499 a 503; IV — IN SRF nº 38/2001; V — IN SRF nº 448/2004.	I — Dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e oferece outras providências. II — Dispõe sobre a contribuição para os PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços e oferece outras providências. III — Regulamenta a administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. IV — Dispõe sobre o controle e o trânsito aduaneiro de passagem pelo território nacional de mercadoria destinada a país limítrofe ou dele procedente. V — Dispõe sobre o trânsito aduaneiro de passagem pelo território nacional de mercadoria destinada a país limítrofe ou dele procedente.

Fonte: Brasil (c2018).



Fique atento

Ao observarmos a doutrina dos países vizinhos e suas regulamentações, chama a nossa atenção como estes se preocupam com a apresentação de códigos aduaneiros ou leis gerais de aduana, com suas disposições em consonância com os tratados internacionais e, contendo princípios de seus textos constitucionais permeando os textos legais prestamos atenção ao avanço do tema naqueles territórios. Por outro lado, no Brasil, continuamos presos em um contexto cheio de novidades, no qual nos tornamos referência na criação de burocracia, deixando de investir recursos naquilo que poderá melhorar nossa inclusão no mercado global. Por certo, caberia uma adequação total da legislação e dos procedimentos aduaneiros brasileiros, se adaptando aos demais, que tem como fim facilitar o fluxo do comércio de forma legal, conforme relata Renata Faria (2017).



Referências

IBSOLUTIONS. *Entrepósito aduaneiro na importação*. São Paulo, c2018. Disponível em: <<http://www.ibsolutions.com.br/logis-inter/entrepósito-aduaneiro-na-importacao/>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

ABRACOMEX. *Apresentação sobre os regimes aduaneiros especiais*. [S.l.]: SlideShare, 2011. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/abracomex1/apresentao-sobre-os-regimes-aduaneiros-especiais/>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

ADMIN. *Estudo da Thomson Reuters mostra vasto material de exportação*. [S.l.]: GPA Log-News, 2015. Disponível em: <<http://www.gpalognews.com.br/estudo-da-thomson-reuters-mostra-vasto-material-de-exportacao/>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BERTOLUCCI, S. *Serviços: compras: Duty Free Shops pelo mundo*. [S.l.]: Silvana Bertolucci, 2014. Disponível em: <<http://silvanabertolucci.com.br/compras-duty-free-shops-pelo-mundo/>>. Acesso em: 25 dez. 2017.

BRASIL. *Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009*. Brasília, DF, 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BRASIL. *Decreto-lei nº 37, de 18 de novembro de 1966*. Brasília, DF, 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0037.htm>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria de Comércio Exterior. *Portaria nº 2, de 12 de janeiro de 2016*. Brasília, DF, 2016a. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1452696610.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BRASIL. Receita Federal. *Instrução normativa RFB nº 1370, de 28 de junho de 2013*. Brasília, DF, 2013a. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=43351>>. Acesso em: 25 dez. 2017.

BRASIL. Receita Federal. *Instrução normativa RFB nº 1415, de 04 de dezembro de 2013*. Brasília, DF, 2013b. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=48306&visao=anotado>>. Acesso em: 25 dez. 2017.

BRASIL. Receita Federal. *Instrução normativa RFB nº 1600, de 14 de dezembro de 2015*. Brasília, DF, 2015. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=70297&visao=anotado>>. Acesso em: 25 dez. 2017.

BRASIL. Receita Federal. *Instrução normativa SRF nº 248, de 25 de novembro de 2002*. Brasília, DF, 2002. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15125>>. Acesso em: 25 dez. 2017.

BRASIL. Receita Federal. Ministério da Fazenda. *Acordos internacionais*. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/acordos-internacionais>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BRASIL. Receita Federal. Ministério da Fazenda. *Benefícios do reconf - sped*. Brasília, DF, 2016b. Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/reconf-sped/beneficios-do-reconf-sped>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BRASIL. Receita Federal. Ministério da Fazenda. *Drawback*. Brasília, DF, 2014. Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/drawback>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BRASIL. Receita Federal. Ministério da Fazenda. *Esquema reconf sped*. Brasília, DF, 2016c. Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais/regimes-aduaneiros-especiais/reconf-sped/beneficios-do-reconf-sped/RECOFSPED.png/view>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

BRASIL. Receita Federal. Ministério da Fazenda. *Regimes e controles especiais*. Brasília, DF, c2018. Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-especiais>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

DRAWBACK. *Regime aduaneiro*: legislação. [S.l.], c2018. Disponível em: <<http://www.regimedrawback.com.br/interno.php?secao=legislacao>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

FARIA, R. *Tudo o que você sempre quis saber sobre Direito Aduaneiro*. [S.l.]: Estudos Aduaneiros, 2017. Disponível em: <<https://estudosaduaneiros.com/direito-aduaneiro/>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

INFORMATIVO DOS PORTOS. *Governo prorroga o prazo do reporto por mais cinco anos*. Joinville, 2015. Disponível em: <<http://www.informativodosportos.com.br/governo-prorroga-o-prazo-do-reporto-por-mais-cinco-anos/>>. Acesso em: 18 dez. 2017.

QUÍMICA ORGÂNICA. *Destilação fracionada*. [S.l.]: Geocities, 2002. Disponível em: <http://www.geocities.ws/organicabr/destilacao_fracionada.html>. Acesso em: 18 dez. 2017.

REACOMEX. *DAC – Depósito Alfandegado Certificado*. São Paulo, c2016a. Disponível em: <<http://reacomex.com.br/regimes-especiais/dac-deposito-alfandegado-certificado/>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

REACOMEX. *DEA – Depósito Especial Alfandegado*. São Paulo, c2016b. Disponível em: <<http://reacomex.com.br/regimes-especiais/deposito-especial/>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

REACOMEX. *Depósito afiançado*. São Paulo, c2016c. Disponível em: <<http://reacomex.com.br/regimes-especiais/deposito-afiancado/>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

REACOMEX. *Depósito franco*. São Paulo, c2016d. Disponível em: <<http://reacomex.com.br/regimes-especiais/deposito-franco/>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

REGIMES ADUANEIROS. *Não há risco do REPETRO não ser estendido, diz ANP*. Rio de Janeiro: Grupo Nicomex, 2017. Disponível em: <<http://www.nicomex.com.br/br/grupo/news/regimes-aduaneiros/nao-ha-risco-do-repetro-nao-ser-estendido-diz-anp>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS. *O que é o projeto ZFM?* Manaus, c1996-2014. Disponível em: <http://www.suframa.gov.br/zfm_o_que_e_o_projeto_zfm.cfm>. Acesso em: 18 dez. 2017.

Leitura recomendada

REACOMEX. *Regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais*. São Paulo, c2016. Disponível em: <<http://reacomex.com.br/regimes-especiais/regimes-aduaneiros-aplicados-em-areas-especiais/>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS